

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4335/2539

นาย สม หวัง ลิ เช็น
นาง อรณัฐ อร่ามเจริญรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม, มาตรา 226

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้เดินทางทางพิพาทในที่ดินของจำเลย เกินกว่า 10 ปี จนได้การจำยอม จำเลยทำรั้วปิดกั้นขอให้จำเลยรื้อรั้วและจดทะเบียนทางพิพาทเป็นการจำยอมแก่โจทก์แต่ตามฟ้องแย้งของจำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์กระทำละเมิดต่อจำเลยโดยโจทก์แกล้งฟ้องจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหาย ดังนี้คำฟ้องแย้งของจำเลยศาลจะบังคับตามคำขอได้ก็ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีแล้ว จึงเป็นฟ้องแย้งที่มีเงื่อนไขไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมพอจะรวมการพิจารณาและชี้ขาดเข้าด้วยกันได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสาม และมาตรา 179 วรรคท้าย คำร้องของจำเลยที่ขอให้เรียก ป. เข้ามาเป็นคู่ความร่วมโดยจำเลยขอใช้สิทธิไต่เบี่ยงเอากับ ป. ไม่ใช่คำคู่ความตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5)การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้เรียกป. เข้ามาเป็นคู่ความไม่ใช่คำสั่งเกี่ยวข้องกับคำขอเพื่อกู้มครองประโยชน์ของคู่ความและไม่ใช่คำสั่งไม่รับคำคู่ความ แต่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตามมาตรา 226(1)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4235 โจทก์ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวมากกว่า 30 ปีแล้ว เดิมที่ดินดังกล่าวเป็นของนาย ประเสริฐ ลิเช็น บิดาโจทก์และตกทอดเป็นของโจทก์โดยทางมรดก ที่ดินของโจทก์มีทางออกสู่ถนนสาธารณะคือถนนสุขาภิบาล 3 ทางด้านทิศใต้เพียงทางเดียวโดยผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 56970 ของนางฟาติมา มณีดำกับนางสาวมาเรียม กริมิ และเจ้าของได้จดทะเบียนเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์แล้ว และผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 59610, 87209 และ 232479 ของจำเลยซึ่งเดิมเป็นถนนลูกรัง ต่อมาเมื่อปี 2520 ได้ทำเป็นถนนคอนกรีตกว้าง 3.50 เมตรยางตั้งแต่ที่ดินโฉนดเลขที่ 56970 ซึ่งตกเป็นภาระจำยอมแล้วจนถึงถนนสุขาภิบาล 3 โจทก์และชาวบ้านใกล้เคียงได้ใช้ทางดังกล่าวตลอดมาโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาจะให้เป็นทางภาระจำยอมตลอดมาเกินกว่า 10 ปีแล้วทางดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์เมื่อต้นปี 2535 จำเลยได้จ้างวานผู้อื่นให้นำดินลูกรังและหินมาถมทางภาระจำยอมดังกล่าวและเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2537 จำเลยได้จ้างวานผู้อื่นให้ทำรั้วคอนกรีตกั้นบริเวณที่ดินของจำเลยและปิดกั้นทางภาระจำยอมเพื่อไม่ให้โจทก์และบริวารใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าวเป็นการจงใจทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้ทำความเสียหายไม่สามารถใช้ทางภาระจำยอมได้ ขอให้พิพากษาว่าทางพิพาทตามเส้นสีแดง สีน้ำเงินและสีเขียวตามแผนที่ท้ายฟ้องตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ให้จำเลยไปจดทะเบียนที่ดินดังกล่าวเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทนให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปิดกั้นทางภาระจำยอมให้กลับสู่สภาพเดิมให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปิดกั้นจนเรียบร้อย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 59610, 87209 และ 232479 เป็นของนายประเสริฐ ลิเช็น บิดาโจทก์เฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 87209 และ 232479 นายประเสริฐกับนายประดิษฐ์ ลิเช็น เป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อปี 2532 ได้มีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์โฉนดเลขที่ 87209 บางส่วนเป็นโฉนดเลขที่ 218675 ให้นาย

ประเสริฐ เมื่อนายประเสริฐถึงแก่กรรมจึงตกได้แก่โจทก์ ถนนคอนกรีตตามฟองอยู่บนโฉนดเลขที่ 87209 ที่ดินโฉนดเลขที่ 87209 และ 232479 แยกมาจากโฉนดเลขที่ 87209 แปลงเดียวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 218675 ของโจทก์ ช่วงเวลาดังกล่าวโจทก์ไม่มีสิทธิได้การจำยอมบนที่ดินตามฟอง โจทก์จะได้การจำยอมตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นไปนับถึงวันฟ้องยังไม่ถึง 10 ปี โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้การจำยอมอย่างใดก็ตามที่ดินที่โจทก์ขอให้เปิดเป็นทางการจำยอมนั้นมีแต่ครอบครัวของโจทก์เท่านั้นที่ขออาศัยเดินผ่านโดยถือวิสาสะเป็นครั้งคราวและเดินผ่านภายหลังจำเลยได้ถมดินเมื่อปี 2535 แล้วเพราะเห็นว่าโจทก์เป็นญาติกับนายประดิษฐ์ผู้ขายที่ดินให้จำเลยก่อนหน้านี้ โจทก์ได้ขออาศัยผ่านที่ดินของนางฟาดิมะ มณีดำ ซึ่งอยู่ถัดที่ดินของโจทก์ออกสู่ถนนสุขาภิบาล 3 จำเลยทำรั้วเพื่อก่อสร้างอาคารและโกดังเพื่อใช้ประกอบการค้าของจำเลยซึ่งโจทก์ก็ทราบดี แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อแกล้งให้จำเลยได้รับความเสียหายอาศัยคำสั่งศาลขอคุ้มครองชั่วคราวให้เปิดรั้ว ทำให้จำเลยไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้รับจ้างสร้างอาคารและโกดังได้ ทำให้จำเลยผิดสัญญาต้องถูกผู้รับจ้างปรับไม่น้อยกว่าวันละ 30,000 บาทคิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 ถึงวันฟ้องยังเป็นเงิน 1,020,000 บาท และขอคิดค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้ที่ดินอีก 10,000,000 บาท เป็นเงินค่าเสียหาย 11,020,000 บาท ขอให้ยกฟ้องและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายตามฟ้องแย้ง

ในวันเดียวกับที่จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกนายประเสริฐ ลิเซ็นเข้ามาเป็นคู่ความร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 477 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)(3) อ้างว่า จำเลยมีข้อตกลงกับนายประดิษฐ์ผู้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 232479 ให้แก่จำเลยเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งจำเลยมีสิทธิจะไต่เบี่ยงหรือเรียกค่าทดแทนความเสียหายจากนายประดิษฐ์ ขอให้นายประดิษฐ์ชำระค่าเสียหายจำนวน 21,085,000 บาท แก่จำเลย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การของจำเลยและมีคำสั่งเกี่ยวกับฟ้องแย้งว่า มูลหนี้ตามฟ้องแย้งเป็นคนละเรื่องกับฟ้องเดิมไม่เกี่ยวข้องกัน ชอบที่จำเลยจะฟ้องเป็นคดีต่างหากจึงไม่รับฟ้องแย้งคืนคำขึ้นศาลฟ้องแย้งทั้งหมด และมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอให้เรียกนายประเสริฐ ลิเชิน เข้ามาเป็นคู่ความร่วมว่า คำร้องของจำเลยไม่อาจบังคับตามที่จำเลยอ้างได้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องแย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ศาลชั้นต้นไม่รับฟ้องแย้งชอบแล้ว ส่วนที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เรียกนายประเสริฐ ลิเชิน เข้ามาเป็นคู่ความร่วมนั้นเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226พิพากษายืนในส่วนฟ้องแย้งและยกอุทธรณ์ในส่วนที่ขอให้เรียกนายประเสริฐ ลิเชิน เข้ามาเป็นคู่ความร่วม

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า ฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันหรือไม่เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้เดินทางทางพิพาทในที่ดินของจำเลยเกินกว่า 10 ปีจนได้การจำยอม จำเลยทำรั้วปิดกั้นทางพิพาทขอให้จำเลยรื้อรั้วและจดทะเบียนทางพิพาทเป็นภาระจำยอมแก่โจทก์แต่ตามฟ้องแย้งของจำเลยกล่าวอ้างว่าโจทก์กระทำละเมิดต่อจำเลยโดยโจทก์แกล้งฟ้องจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตขอให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้นคำฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยศาลจะบังคับตามคำขอได้ก็ต่อเมื่อศาลพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีแล้ว ดังนั้น ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นฟ้องที่มีเงื่อนไข เพราะศาลจะพิพากษาให้โจทก์แพ้คดีตามข้อต่อสู้ของจำเลยหรือไม่ ยังไม่แน่นอนจะต้องรอผลของคดีเดิมก่อน จึงเห็นได้ว่าฟ้อง

แย้งของจำเลยไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมพอจะรวมการพิจารณาและชี้ขาดเข้าด้วยกันได้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสามและมาตรา 179
วรรคท้าย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า คำร้องของจำเลยที่ขอให้เรียกนายประดิษฐ์ ลิเชิน เข้ามาเป็นคู่
ความร่วมโดยจำเลยขอใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับนายประดิษฐ์ จำเลยได้เสียค่าธรรมเนียม
ศาลในอัตราสูงสุดตามที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแล้วคำร้องของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นคำคู่
ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5) จึงชอบที่จะอนุญาต
ให้เรียกนายประดิษฐ์เข้ามาเป็นคู่ความนั้นเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่
อนุญาตให้เรียกนายประดิษฐ์เข้ามาเป็นคู่ความนั้น ไม่ใช่คำสั่งเกี่ยวกับคำขอเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของคู่ความและไม่ใช่คำสั่งไม่รับคำคู่ความแต่เป็นคำสั่งระหว่าง
พิจารณาซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นในระหว่างพิจารณาตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลย
ในข้อนี้ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-พิมล สมานิตย์-กนก พรณรักษา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ